

MEMENTO RESUMIDO — DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR (DADM)

CFO PM 2026 · Lei nº 11.817/2000 (CDMEPE) · revisão por módulos

1. INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS

- O **Direito Administrativo Disciplinar Militar (DADM)** regula as relações jurídicas entre o Estado e seus servidores militares (transgressões disciplinares).
- Norma principal em PE: Lei nº 11.817, de 24/07/2000 — Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco (CDMEPE).**
- Princípios aplicáveis: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, eficiência e interesse público (art. 37 da CF/88), além do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

⚠ A doutrina da "**verdade sabida**" foi superada pelos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e possibilidade recursal.

DADM x Direito Penal Militar

- DADM:** regula as relações entre o Estado e seus administrados/servidores — trata das **transgressões disciplinares**.
- Direito Penal Militar:** campo especial que **capitula os crimes militares**.

2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E SUBMISSÃO AO REGIME

Transgressão disciplinar (art. 13 do CDMEPE)

- É toda **ação ou omissão** do militar estadual que viole os preceitos da ética e os valores militares, ou contrarie deveres e obrigações — em manifestações **elementares e simples** que **NÃO possam ser tipificadas como crime ou contravenção**.
- A aplicação deve ser **necessariamente motivada**, considerando a natureza e a gravidade da infração.

Submissão ao regime disciplinar (art. 8º)

- Sujeitam-se ao CDMEPE os militares da **ativa, da reserva remunerada e os reformados**.
- Os **alunos** de cursos militares também se submetem às normas da OME em que estejam matriculados.

CHAVE ▶ A apuração disciplinar dos **inativos** compete ao Comandante-Geral (art. 73), podendo ser delegada (ver Corregedoria).

3. PROCESSO, PROCEDIMENTO E ESPÉCIES DE PADM

- Processo:** concatenação de atos voltada a alterar a natureza/forma de algo. **Procedimento:** a maneira de organizar os atos dentro do processo (ou o ato unitário). Um processo é composto de vários procedimentos.

Espécies de PADM

A) Caráter apuratório

- Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD):** transgressões simples que **necessitam de instrução probatória** (IN nº 002/2017 Cor.Ger.).
- Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS):** transgressões simples que **não necessitam de instrução probatória** (Provimento Correicional nº 14/2019).

B) Caráter demissório (processamento exclusivo na Corregedoria-Geral da SDS)

- Conselho de Disciplina:** praças com e sem estabilidade (Decreto nº 3.639/1975).
- Conselho de Justificação:** oficiais (Lei Federal nº 5.836/1972 e Lei Estadual nº 6.957/1975).

⚠ A **Investigação Preliminar** enfrenta dúvidas de autoria/materialidade. O **Inquérito Policial Militar (IPM)** NÃO é peça do DADM — é procedimento de **polícia judiciária militar**.

4. PODER DISCIPLINAR E COMPETÊNCIA

Competência para aplicar penas (art. 10)

- A competência é **inerente ao cargo ou função ocupada, e não ao grau hierárquico**.
- Autoridades competentes: o Governador e o Secretário de Defesa Social (todos os integrantes); os Comandantes-Gerais; o Chefe da Casa Militar; Chefes de Estado-Maior/Subcomandantes; Corregedores; Comandantes de OME; e outros que recebam delegação específica.

Teoria dos poderes implícitos

- Quando a Constituição concede uma função a um órgão, confere-lhe **implicitamente os meios necessários** para executá-la — fundamenta a competência para instaurar o PADM (RE 593.727/MG).

5. CORREGEDORIA, INATIVOS E APRECIACÃO JUDICIAL

Corregedoria-Geral da SDS (Lei nº 11.929/2001)

- Órgão superior de controle disciplinar interno.** Instaura e acompanha sindicâncias e PADs, requisita a instauração de Conselhos de Disciplina e de Justificação e expede provimentos correicionais.
- Suas requisições devem ser atendidas no **prazo máximo de 15 dias**.

Apuração dos inativos

- Compete ao **Comandante-Geral** (art. 73); por delegação (Portaria CG nº 399/2022), foi atribuída ao **Diretor de Polícia Judiciária Militar (DPJM)** e ao **Diretor de Inativos e Pensionistas (DIP)** — ambos criados pela LC nº 483/2022.

Apreciação pelo Poder Judiciário (art. 125, §4º, da CF)

- Compete à **Justiça Militar estadual** processar e julgar as ações contra atos disciplinares militares; o **juiz julga de forma singular** (sem formação de Conselho de Justiça).
- O ato disciplinar militar goza de **presunção de legitimidade e veracidade**.

6. PENAS DISCIPLINARES

Objetivo (art. 27)

- Sanção administrativa que visa **fortalecer a disciplina**, reeducando o transgressor e a coletividade, para evitar novas transgressões.

As penas (art. 28)

Inciso	Pena	Observação
I	Repreensão	Inaplicável atualmente (vazio legal)
II	Detenção	Transgressões simples — privação relativa da liberdade
III	Prisão	Transgressões simples — privação absoluta (confinamento)
IV	Licenciamento a bem da disciplina	Praças sem estabilidade (< 10 anos de serviço)
V	Exclusão a bem da disciplina	Aspirante a Oficial e praças com estabilidade

- Oficial:** a pena de caráter demissório é a **demissão ex-offício** (Lei Estadual nº 6.783/1974).
- Prisão e detenção:** não podem ultrapassar **30 dias**. Detenção → recolhimento em dependência da OME; prisão → confinamento em local específico da OME ou estabelecimento prisional militar.

Medidas administrativas (§1º do art. 28)

- Aplicáveis alternativa ou cumulativamente às penas: cancelamento de matrícula; afastamento do cargo/função; movimentação de OME; suspensão de folga; suspensão de pagamento dos dias faltados injustificadamente.

⚠ A **advertência** (§3º) é orientação verbal, **sem registro** na ficha disciplinar, e pode substituir a pena na **primeira penalidade**. NÃO é pena nem recurso em sentido estrito.

7. RECURSOS E MEDIDAS CAUTELARES

Recursos disciplinares (arts. 50–51)

- São quatro: **Reconsideração de Ato, Queixa, Representação e Revisão Disciplinar**.
- Todos têm **efeito suspensivo** (sobresta o recolhimento até o julgamento). A tramitação não pode exceder **15 dias**.
- Reconsideração de Ato (art. 52)**: dirigida à **própria autoridade** que praticou o ato; prazo de **2 dias úteis** para apresentar; a autoridade despacha em até **4 dias úteis**.
- Queixa (art. 53)**: dirigida ao **superior imediato** da autoridade; cabível **só após** a publicação da solução da reconsideração; prazo de **5 dias úteis**. O queixoso é afastado da subordinação direta da autoridade até o julgamento.
- Representação (art. 54)**: interposta **por uma autoridade em favor de um subordinado** vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior.
- Revisão Disciplinar (art. 55)**: requerimento dirigido à **Comissão Recursal**, cabível **somente após esgotados os recursos anteriores**; prazo de **5 dias úteis** a contar do conhecimento do indeferimento do último recurso; ao ser protocolada, **suspende todos os efeitos da pena** até o julgamento.

Medida cautelar — afastamento preventivo (art. 14 da Lei nº 11.929/01)

- Determinado pelo **Secretário de Defesa Social, ouvido o Corregedor-Geral**, por portaria, **sem prejuízo da remuneração**.
- Prazo de **até 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período**.

8. PRAZOS DAS ESPÉCIES DE PADM

(Provimento Correicional nº 003/2018)

Espécie	Conclusão	Prorrogação
Conselho de Justificação (CJ)	30 dias (da nomeação)	+ 20 dias
Conselho de Disciplina (CD)	30 dias (da nomeação)	+ 20 dias
Processo de Licenciamento (PL)	40 dias corridos	máx. 90 dias
Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD)	30 dias	+ igual período
PAD / PAD Especial (PADE)	60 dias	+ igual período
Sindicância	20 dias	+ igual período

⚠ Esses prazos são **meramente referenciais/impróprios**: o descumprimento **não gera perempção, prescrição ou decadência** — ou seja, não extingue o processo por excesso de prazo.

9. CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO, ATENUANTES E AGRAVANTES

Causas de justificação (art. 23) — afastam a punição

- Transgressão cometida em **ação meritória**, no interesse do serviço ou da ordem pública.
- Em **legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal**.
- Por **caso fortuito ou força maior**, plenamente comprovados.
- Por **falta de melhores esclarecimentos** na emissão da ordem, ou **falta de meios** adequados ao cumprimento.

Circunstâncias atenuantes (art. 24)

- Bons antecedentes nos assentamentos; relevância dos serviços prestados; falta de prática no serviço; influência de fatores diversos comprovados.

Circunstâncias agravantes (art. 25)

- Maus antecedentes; prática simultânea/conexão de transgressões; **reincidência específica**; conluio de duas ou mais pessoas; abuso da autoridade hierárquica/funcional; durante a execução do serviço; na presença de subordinados; perante tropa ou público civil; desrespeito ao dever de continuidade/essencialidade do serviço.

⚠ Se a circunstância da agravante **já integra o tipo** da transgressão, **não pode** ser considerada (ex.: em "abandonar o serviço" não cabe a agravante "durante a execução do serviço").

10. COMPORTAMENTO DAS PRAÇAS (ARTS. 45–49)

- Oficiais têm conceito; praças têm comportamento**. Ao ser incluída na Corporação, a praça é classificada como **Bom**.

Comportamento	Critério
Excepcional	6 anos de efetivo serviço sem qualquer pena
Ótimo	4 anos com até 1 detenção
Bom	2 anos com 1 prisão ou 2 sanções menores
Insuficiente	2 anos com até 2 prisões ou 4 sanções menores
Mau	1 ano com mais de 2 prisões ou 4 sanções menores

CHAVE ▶ Para classificação: **duas detenções equivalem a uma prisão** (art. 49). Condenação transitada em julgado equipara-se a prisão (crime) ou detenção (contravenção). A contagem reinicia ao encerrar o cumprimento da pena.

11. MODIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DAS PENAS

Modificação da pena (art. 39) — quatro espécies

- Anulação (art. 40)**: torna a pena **sem efeito** (injustiça ou ilegalidade comprovada) e elimina os registros. Prazo: **qualquer tempo** pelo Governador/Secretário de Defesa Social; **60 dias** para as demais autoridades. Concedida durante o cumprimento → **soltura imediata**.
- Relevação (art. 42)**: **suspende o cumprimento** da pena — quando atingidos os objetivos da sanção, ou por passagem de comando/aniversário da OME/data nacional (cumprida ao menos **metade**).
- Atenuação (art. 43)**: transforma a pena em uma **menos rigorosa**.
- Agravação (art. 44)**: transforma a pena em uma **mais rigorosa**.

Cancelamento da pena (arts. 60–62)

- Direito de cancelar a averbação na ficha disciplinar, concedido **automaticamente** (bons serviços e conceito favorável do comandante) após: **6 anos** de efetivo serviço para pena de **prisão** ou **4 anos** para pena de **detenção**, contados do cumprimento do último dia. O cancelamento de uma pena **não é prejudicado** pela superveniência de outra.